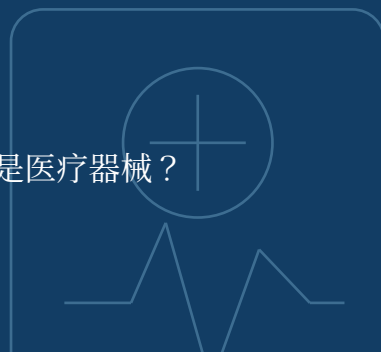


医疗健康 / 医疗器械边缘产品 进入北美市场准备清单

进入加拿大 / 美国前，先判断：它到底是健康消费品，还是医疗器械？



这类产品进入北美，第一步不是找渠道，而是判断：产品 intended use、宣传宣称和风险等级是否已经触发医疗器械监管路径。

适合产品

- 家用健康监测设备、康复/理疗/辅助设备
- 老人护理与居家护理产品、智能健康硬件
- 健康 App 配套硬件、AI 健康分析工具
- 企业认为是健康产品，但功能或宣传可能触发医疗器械监管的产品

CCBONLINE INC.

Website: www.ccbonline.ca | Email: info@ccbonline.ca

Canada-based | Strategy + Execution + Localized Growth

1. 核心判断：先判断是不是医疗器械

医疗健康产品进入加拿大 / 美国，不能一开始只问有没有渠道、能不能上架。第一步要先判断：产品到底是一般健康消费品，还是可能被视为 medical device 医疗器械。

1

Intended Use

预期用途决定监管风险。
产品是做一般健康管理，
还是用于诊断、治疗、缓
解、监测或预防疾病？

2

Claim 宣称

官网、电商、说明书
、KOL 内容中的一句话，
可能把产品推入医疗器械
路径。

3

Risk 风险等级

加拿大 Class I-IV、美国
Class I-III，不同等级对应
不同注册、质量体系 and
上市后责任。

4

责任主体

进口商、分销商、US
Agent、加拿大 importer、
投诉、不良事件和召回机
制都要提前设计。

最容易误判的情况

- 企业说是“健康管理”，但宣传写成诊断、治疗、缓解、监测疾病
- 产品带 App / AI / 云服务，但没有数据、隐私、软件验证和责任说明
- 有出口经验，但没有北美分类、标签、进口、上市后责任路径
- 只想找代理，却没有判断医疗器械进口商、注册顾问或责任主体是否需要参与

免责声明

本清单用于市场进入前商业自查，不构成法律、医疗、注册、质量体系、隐私或监管意见。产品分类、注册路径和合规结论应由 FDA / Health Canada 相关要求及专业顾问进一步确认。

2. 加拿大 / 美国常见监管自查方向

以下不是完整监管清单，而是医疗健康 / 医疗器械边缘产品进入北美前常见的自查方向。实际要求取决于 intended use、claim、功能、风险等级、销售对象和使用场景。

加拿大市场

方向	企业需要自查的问题
产品分类	是一般健康产品，还是 medical device 医疗器械？
风险等级	属于 Class I、II、III、IV 哪一类？
MDL	Class II、III、IV 是否需要 Medical Device Licence？
MDEL	谁是加拿大 importer / distributor，是否需要 Medical Device Establishment Licence？
标签	英文 / 法文标签、用途、警示语、制造商和进口商信息是否完整？
质量体系	是否涉及 ISO 13485、MDSAP 或其他质量体系要求？
安装 / 服务	如果需要安装、调试、维护，谁负责？
上市后责任	投诉、不良事件、召回、变更管理如何处理？
数据与隐私	是否采集健康数据？数据在哪里存储？是否跨境传输？
宣传宣称	是否有诊断、治疗、缓解、监测或预防疾病等医疗宣称？

美国市场

方向	企业需要自查的问题
产品分类	是 general wellness 产品，还是 FDA-regulated medical device？
风险等级	属于 Class I、II、III 哪一类？
上市路径	是否需要 510(k)、De Novo、PMA，还是可能豁免？
注册列名	是否需要 establishment registration 和 device listing？
美国代理	外国制造商是否需要 US Agent？
进口审查	FDA import entry review 需要哪些信息？
标签与说明	Intended use、warning、instruction、UDI、manufacturer info 是否完整？
质量体系	是否涉及 QMSR / 质量体系要求？
不良事件	是否需要 Medical Device Reporting 机制？
召回纠正	corrections and removals、recall 流程是否准备好？

使用提醒

加拿大 Class II、III、IV 医疗器械通常需要 MDL；进口商和分销商还可能涉及 MDEL。美国路径要先看 FDA 分类、是否豁免、是否需要 510(k)、De Novo 或 PMA，以及外国制造商的注册列名和 US Agent 安排。

3. 企业需要准备哪些资料？

这一页适合做企业内部资料盘点。勾选越少，越不建议马上找渠道、上架平台或做大规模市场推广。

A. 公司与主体资料

资料	有
英文公司介绍	☐
制造商信息	☐
工厂地址和生产能力说明	☐
质量管理体系文件	☐
ISO 13485 证书，如有	☐
MDSAP 证书，如有	☐
主要出口市场和销售国家	☐
现有注册 / 备案 / 许可证资料	☐
北美进口商 / 分销商安排	☐
美国 US Agent 或加拿大 importer 初步安排	☐

B. 产品定义资料

资料	有
英文产品介绍	☐
产品型号和系列说明	☐
Intended Use 预期用途	☐
Indications for Use 使用指征，如适用	☐
Target User 目标用户	☐
Use Environment 使用环境	☐
Working Principle 工作原理	☐
Product Specification 产品规格	☐
Accessories 配件清单	☐
Software / App / AI 说明，如适用	☐

C. 分类与法规判断

资料	有
加拿大分类初判：Class I / II / III / IV	☐
美国分类初判：Class I / II / III	☐
是否存在 predicate device	☐
是否可能需要 510(k)	☐
是否可能需要 De Novo	☐
是否可能需要 PMA	☐
是否可能需要 MDL	☐
是否需要 MDEL	☐
是否涉及 FDA product code	☐
是否涉及 Health Canada MDALL 查询	☐

资料准备的核心

医疗健康产品资料不是产品册、参数表和卖点文案就够。最关键的是 Intended Use、宣传宣称、分类路径、标签说明、质量体系、进口主体和上市后责任。

4. 测试、标签、进口与上市后责任资料

D. 测试、性能与安全资料

资料	有
性能测试报告	☐
电气安全测试，如适用	☐
EMC / 电磁兼容测试，如适用	☐
生物相容性资料，如适用	☐
软件验证与确认资料，如适用	☐
网络安全资料，如适用	☐
风险管理文件	☐
临床评价 / 临床证据，如适用	☐
可用性 / 人因工程资料，如适用	☐
包装、灭菌、运输验证，如适用	☐

E. 标签、说明书与宣传资料

资料	有
英文标签	☐
法文标签，加拿大适用时	☐
Instructions for Use 使用说明书	☐
Warning / Caution 警示语	☐
Contraindications 禁忌症，如适用	☐
UDI 唯一器械标识，如适用	☐
包装标签样稿	☐
官网 / 电商 / 广告文案	☐
KOL / 社媒宣传内容	☐
疾病相关宣称审查	☐

F. 进口、分销与上市后责任资料

资料	有
HS Code 海关编码	☐
Commercial Invoice 商业发票	☐
Packing List 装箱单	☐
Bill of Lading / Air Waybill	☐
FDA import information 美国适用时	☐
Health Canada importer / distributor	☐
储存、运输、安装、交付程序	☐
投诉处理流程	☐
不良事件报告流程	☐

核心提醒

医疗健康产品的销售资料、标签、说明书和广告不能分开看；任何疾病相关宣称，都可能改变监管路径。

5. 合作方判断、12问与下一步

不同产品应该找哪类北美合作方？

产品类型	不建议只找	更适合优先接触
普通健康消费品	普通电商代运营	健康零售渠道、品牌分销商、电商平台、售后服务商
家用监测设备	泛渠道商	医疗器械进口商、药房渠道、家庭护理渠道、注册顾问
康复 / 理疗设备	普通代理	康复机构、诊所渠道、理疗师网络、医疗器械分销商
老人护理设备	单纯销售代理	居家护理机构、养老机构、护理服务渠道
带 App / 云服务产品	只懂硬件的代理	渠道商 + 数据隐私顾问 + 售后服务方
AI 健康分析工具	普通软件代理	医疗合规顾问、数据合规顾问、临床/健康服务合作方

进入北美前，企业先问自己 12 个问题

1. 产品到底是一般健康产品，还是可能属于 medical device 医疗器械？

2. 宣传有没有涉及诊断、治疗、缓解、监测或预防疾病？

3. 加拿大是否属于 Class I、II、III、IV？

4. 美国是否属于 Class I、II、III？

5. 是否需要 FDA 510(k)、De Novo、PMA，还是可能豁免？

6. 加拿大是否需要 MDL 或 MDEL？
7. 现有测试、质量体系、标签和说明书是否能支撑合规判断？

8. 是否采集个人健康数据？数据存在哪里？是否跨境传输？

9. 是否有投诉、不良事件、召回和变更管理流程？

10. 谁是美国或加拿大的进口商、分销商、责任主体？

11. 广告、官网、电商页面、KOL 内容是否可能触发医疗宣称风险？

12. 前90天验证什么：产品分类、注册路径、合规差距、渠道反馈还是责任主体安排？

下一步：医疗健康产品北美进入初步诊断

如果产品处在健康消费品和医疗器械边界上，不建议直接找渠道或上架平台。可以先做一次初步诊断，识别产品边界、分类路径、资料缺口、宣传风险、本地合作方和前90天验证节奏。

参考来源（公开官方资料，供自查方向使用）：

- FDA: Classify Your Medical Device；Importing Medical Devices；U.S. Agents；De Novo / PMA pages
- Health Canada: MDALL；Medical Device Establishment Licensing GUI-0016；Medical Devices Regulations SOR/98-282
- 具体分类、注册、进口和上市后责任应由专业顾问进一步确认